

Incesto no Ordenamento Jurídico Comparado

Conceito Geral: No campo jurídico, *incesto* é normalmente definido como as relações sexuais voluntárias ocorridas entre parentes próximos, em grau que a lei considera proibido (por laços de consanguinidade ou afinidade). Além do aspecto penal (crime de incesto em si, quando previsto), o tema envolve também o direito de família – por exemplo, impedimentos matrimoniais entre parentes próximos e consequências civis dessas uniões. Em praticamente todas as culturas o incesto é um tabu social fortemente repudiado ¹, e os ordenamentos jurídicos refletem esse repúdio de diferentes formas. A razão para proibir juridicamente o incesto é explicada sob múltiplos enfoques: proteção da estrutura familiar e de seus membros vulneráveis (evitando a **confusão de papéis familiares e abusos de poder**), prevenção de **riscos genéticos à prole** decorrentes de endogamia, e preservação de valores morais e culturais arraigados ² ³. Em muitos países, a legislação penal tipifica o incesto como crime específico *mesmo quando praticado entre adultos consensuais*, entendendo que o potencial **dano social e psicológico** justifica a intervenção penal ⁴ ⁵. Em outros ordenamentos, optou-se por **não criar um tipo penal autônomo** para relações incestuosas consentidas entre adultos, punindo-se apenas eventuais crimes conexos (como estupro, abuso de menor ou violência sexual) e recorrendo-se ao direito de família para coibir uniões incestuosas ⁶ ⁷. A seguir, apresenta-se um panorama **didático e atualizado (até jan/2026)** sobre como as principais regiões do mundo tratam juridicamente o incesto, destacando normas penais, entendimentos doutrinários e jurisprudência relevante em cada contexto.

América do Sul

Nos países da América do Sul, a abordagem jurídica do incesto **varia consideravelmente**, embora a maioria preveja algum **óbice legal** a relações sexuais entre parentes próximos, seja na esfera criminal ou civil. Em termos penais, alguns países **não tipificam o incesto como delito autônomo**, enquanto outros o incluem em seus códigos penais (geralmente no título de “crimes contra a família” ou “costumes”).

- **Brasil:** O ordenamento brasileiro **não prevê incesto como crime específico** no Código Penal ⁶ ⁷. Se a conduta envolver violência, grave ameaça ou vítima menor de 14 anos, será punida como estupro ou estupro de vulnerável, por exemplo, mas **relações sexuais consentidas entre parentes próximos adultos** não configuram crime tipificado. No âmbito civil, contudo, o *Código Civil* brasileiro veda expressamente o **casamento entre parentes em linha reta (pais com filhos, avós com netos etc.) e entre irmãos**, bem como entre parentes colaterais até o terceiro grau (o que abrange **tios(as) com sobrinhos(as)**) – tais casamentos são considerados nulos (CC, art. 1.521, incisos I a IV c/c art. 1.548, II) ⁸ ⁹. Ou seja, o direito de família brasileiro funciona como barreira preventiva contra uniões incestuosas ¹⁰, ainda que não haja sanção penal se a relação sexual incestuosa for entre adultos consentindo. Doutrinariamente, a ausência de um tipo penal específico de incesto no Brasil é tradicionalmente justificada pela dificuldade em criminalizar condutas consensuais de natureza sexual no seio familiar sem ofensa a princípios da lesividade – prevalece o entendimento de que outros crimes já punem as situações lesivas (abusos contra menores, violações mediante violência etc.) e que o incesto **“não foi contemplado em nosso ordenamento jurídico como crime autônomo”**, consoante jurisprudência reiterada ¹¹.

- **Argentina:** De forma semelhante, **não há crime autônomo de incesto** previsto no Código Penal argentino vigente. Se ambos os envolvidos forem **maiores de idade e capazes**, a relação sexual em si não constitui delito punível ¹². O ordenamento argentino historicamente tratou o incesto apenas como **circunstância agravante** em crimes de abuso sexual (por exemplo, o abuso desonesto ou estupro cometidos por ascendente contra descendente ou irmão contra irmão tinham pena agravada) ¹³ ¹⁴. Recentes reformas no Direito Penal Sexual argentino mantiveram essa lógica, focalizando a punição do **incesto violento ou envolvendo menores** como forma qualificada de crimes sexuais já tipificados ¹⁴. No direito civil argentino, o **casamento entre parentes de linha reta** (pais e filhos, avós e netos) é expressamente proibido, ao passo que casamentos entre parentes colaterais (como entre primos) são permitidos. A legislação argentina permite inclusive **tio(a) casar-se com sobrinha(o)** mediante certa flexibilização, diferentemente da lei brasileira, embora essas hipóteses possam exigir autorização judicial e exame prévio (visando avaliar riscos genéticos) ¹⁵. Desse modo, na Argentina percebe-se certa distinção entre a esfera **penal**, onde apenas situações abusivas incestuosas são alcançadas (agravantes penais), e a esfera **civil**, na qual alguns graus de parentesco impedem o matrimônio (anulabilidade por infringência a impedimento legal).
- **Chile e Colômbia:** Esses países adotam abordagem **mais rigorosa penalmente**, tipificando o incesto como crime específico. O **Código Penal chileno** pune relações sexuais “entre ascendentes e descendentes consanguíneos e entre irmãos consanguíneos” (incesto) com pena de prisão que pode variar de **61 dias a 3 anos e 1 dia** ¹⁶ ¹⁷. Ou seja, no Chile o incesto é crime mesmo que consensual, porém a pena é relativamente branda, sugerindo entender-se o crime como de menor gravidade que, por exemplo, um estupro. Já o **Código Penal colombiano (Lei 599 de 2000)** traz o *delito de incesto* no art. 237, que define como criminoso “quem realizar acesso carnal ou outro ato sexual com um ascendente, descendente, adotante, adotivo, ou com irmão/irmã” – prevendo pena de **16 a 72 meses de prisão** ¹⁸ ¹⁹. Importante destacar que essa lei colombiana foi objeto de controle de constitucionalidade: a *Corte Constitucional de Colômbia*, na **Sentencia C-241/2012**, julgou válida a criminalização do incesto, afirmando que **desestimular relações sexuais entre parentes próximos por meio da lei penal é medida razoável e proporcional para proteger a família como bem jurídico** ² ⁴. Nesse julgamento, o tribunal rejeitou o argumento de que punir incesto violaria a autonomia sexual dos envolvidos; ao contrário, entendeu que a proibição atende aos imperativos de **defesa da instituição familiar e prevenção de danos** (inclusive riscos de **desequilíbrio nos papéis familiares e traumas às eventuais proles**) ²⁰ ²¹. Assim, na Colômbia o incesto consensual entre adultos é crime e sua constitucionalidade foi confirmada – a pena, contudo, não é das mais altas (até 6 anos), indicando tratar-se de delito sem violência. Outros países sul-americanos de tradição jurídica semelhante também preveem o incesto no rol de delitos familiares: por exemplo, o Equador e a Bolívia não o tipificavam expressamente (concentrando-se em punições por abuso sexual), enquanto o **Peru** e a **Venezuela** tipificavam certas formas de incesto historicamente em seus códigos penais antigos (embora com baixa incidência prática dessas normas). Em resumo, na América do Sul há um **quadro híbrido**: algumas jurisdições optam pela **não intervenção penal direta** no incesto adulto (caso do Brasil e Argentina), enquanto outras **criminalizam explicitamente** a conduta (Chile, Colômbia, etc.), todas, porém, coibindo uniões incestuosas via impedimentos matrimoniais civis e punindo severamente qualquer abuso sexual intrafamiliar (incesto **quando envolve menores ou vulneráveis** é unanimemente reprimido com rigor).

América Central e Caribe

Nos países da América Central, bem como nas nações caribenhas, observa-se também um **misto de abordagens** legais, muitas vezes influenciadas pelas tradições jurídicas espanholas, inglesas ou

francesas (de acordo com a colonização). Em geral, quase todos esses países **proíbem penalmente** as relações sexuais incestuosas em alguma medida, especialmente quando envolvem parentes em linha reta ou irmãos. No entanto, as definições e penas variam:

- Em **México**, por exemplo, os códigos penais estaduais costumam tipificar o incesto. Como não há um Código Penal federal único para todos os estados, cada unidade federativa define o crime em seu ordenamento. Em muitos estados mexicanos, incesto é descrito como o ato sexual entre ascendentes e descendentes ou entre irmãos (podendo incluir meio-irmãos, e às vezes tios com sobrinhos). A título ilustrativo, o Código Penal do estado de **Nuevo León** considera crime as relações sexuais entre “ascendientes, descendientes, hermanos, tíos o sobrinos que, com conocimiento do parentesco, tenham cópula entre si”²², prevendo penas de aproximadamente 1 a 6 anos de prisão. No **Distrito Federal (Cidade do México)**, jurisprudência isolada da Suprema Corte local indicou que os crimes de *violación* e *estupro* não absorvem o delito autônomo de incesto quando este fica caracterizado simultaneamente (ou seja, podendo o agente responder pelos dois crimes)^{23 24}. Em síntese, no México há sim **previsão penal para incesto consensual**, embora raramente aplicada isoladamente – geralmente os casos vêm à tona acompanhados de outras violações (ex.: abuso de menores).
- Em países de tradição **civilista hispânica** da região (como **Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Costa Rica e Panamá**), os códigos penais também incluíram o incesto como figura delituosa, quase sempre restrita a parentes próximos de sangue. Por exemplo, o **Código Penal de El Salvador** não traz um tipo penal próprio de incesto consensual (considerando-o legal se entre maiores capazes)²⁵, mas agrava penas de crimes sexuais quando há relação de parentesco. Já a legislação de **Honduras e Guatemala** pune o incesto explicitamente com penas moderadas, mas foca especialmente em coibir *incesto envolvendo menores*. Na **Costa Rica**, curiosamente, *não* há crime de incesto tipificado – situação semelhante à do Brasil –, de modo que uma relação sexual voluntária entre parentes próximos poderia não ter enquadramento penal, embora os casamentos entre tais parentes sejam obviamente proibidos civilmente^{26 27}. Em **Cuba** e na **República Dominicana** (ambas influenciadas pela tradição espanhola), o incesto está previsto como crime: o Código Penal dominicano anterior a 2023 tipificava incesto com penas, mas a definição envolvia principalmente relações forçadas ou com menor. Em Cuba, a prática sexual entre parentes próximos também configura delito, embora não muito reportado publicamente.
- Nos países caribenhos de colonização **anglo-saxônica** (como **Jamaica, Bahamas, Trinidad & Tobago, Barbados**, entre outros), as leis penais seguem em grande parte o modelo britânico antigo, havendo tipificação clara do crime de *incest*. Por exemplo, nas **Bahamas e Barbados**, é crime ter relação sexual com pais, filhos, irmãos, avós, netos, tios ou sobrinhos consanguíneos^{28 29}, com penas severas que podem chegar a **10 anos de prisão se entre adultos consentidores** (e até prisão perpétua se envolver menores, equiparando-se a estupro)^{30 29}. Essas legislações insulares costumam agravar de forma drástica a punição se o incesto for **intergeracional envolvendo menor**, tratando como forma qualificada de abuso infantil. Já entre adultos da mesma geração (ex.: irmãos adultos), a punição existe mas é menos rígida. Vale citar que em algumas ilhas, como **Antígua e Barbuda**, se dois irmãos maiores de idade praticam incesto voluntariamente, a pena prevista é em torno de 10 a 15 anos de prisão^{31 32} – o que denota uma visão de alta reprovação moral e legal.

De modo geral, na América Central e Caribe, **prepondera a criminalização** do incesto em lei, muito embora a **incidência prática** de processos por incesto consensual adulto seja baixa. A legislação enfatiza punir com rigor **abusos sexuais intrafamiliares** (pai/filha, etc.), enquanto casos de incesto meramente consensual e descobertos sem outros delitos são raros. Ainda assim, a existência formal da

lei serve de **dissuasão**. Na esfera civil, todos esses países **impedem o casamento** entre parentes próximos (variando os graus – quase sempre proibido em linha reta e entre irmãos; muitos estendem a tios com sobrinhos). Em certos locais, exige-se inclusive *exames genéticos ou autorização especial* para permitir casamento entre parentes de grau mais afastado (como **primos de primeiro grau**), dado o estigma e preocupações de saúde pública.

América do Norte

Na América do Norte, considerando especialmente **Estados Unidos, Canadá e México**, o tratamento jurídico do incesto é estritamente proibitivo, porém com algumas particularidades regionais.

- **Estados Unidos:** Todas as jurisdições norte-americanas criminalizam o incesto de alguma forma, porém as definições e penas variam por **legislação estadual**, já que se trata de crime de competência estadual. Em geral, é ilegal e tipificado como *felony* (felonia) qualquer relação sexual voluntária entre parentes consanguíneos próximos – tipicamente abrangendo **pais com filhos, avós com netos, irmãos completos ou meio-irmãos**, e na maioria dos estados também **tios(as) com sobrinhos(as)**. As penas podem chegar à prisão perpétua em casos agravados (por exemplo, incesto pai-filho menor, que seria tratado como abuso sexual infantil agravado). Entre adultos, penas de 5 a 20 anos de prisão são comuns em muitos estados para incesto consensual. Há algumas *curiosidades legais*: em **cerca de 2 ou 3 estados norte-americanos**, a legislação escrita não tipifica expressamente o incesto consensual entre adultos (um exemplo citado é **Rhode Island**, que por muito tempo não tinha uma previsão explícita punindo incesto adulto consensual) ³³ ³⁴. Contudo, mesmo nesses locais, outras leis poderiam ser acionadas em casos extremos, e uniões incestuosas não têm qualquer reconhecimento legal. De toda forma, a esmagadora maioria dos estados americanos considera o incesto um crime grave. Jurisprudencialmente, um ponto de debate nos EUA foi se leis contra incesto violariam o **direito à privacidade sexual entre adultos** (conforme reconhecido em casos como *Lawrence v. Texas*, da Suprema Corte, que descriminalizou a sodomia homossexual entre adultos). Entretanto, os tribunais americanos têm consistentemente **afirmado a constitucionalidade** das leis anti-incesto. Por exemplo, o caso *Muth v. Frank* (Corte de Apelação do 7º Circuito, 2005) manteve a condenação de um homem que teve filhos com sua irmã, rejeitando o argumento de que a intimidade consensual entre irmãos adultos estaria protegida pela decisão *Lawrence* – a corte entendeu que o Estado tem interesse legítimo em proibir incesto para **proteger a família e evitar inbreeding** ³⁵ ³⁶. Também a Suprema Corte de **Ohio** em *State v. Lowe* (112 Ohio St.3d 507, 2007) decidiu que punir criminalmente um padrasto que se relacionou com a enteada adulta não violou direitos fundamentais, salientando “a proteção da família contra influências destrutivas” como objetivo superior da lei ³⁷ ³⁸. Portanto, nos EUA, tanto a lei escrita quanto a jurisprudência sustentam firmemente a proibição do incesto em todas as situações.
- **Canadá:** O Canadá também tipifica o incesto como crime no *Código Criminal* federal (seção 155 do *Criminal Code*). A definição canadense alcança relações sexuais (inclusive tentadas) entre **pais e filhos(as), irmãos/irmãs, avós e netos**, incluindo meios-irmãos e parentes consanguíneos equivalentes (a lei fala em “near kin” abrangendo ascendentes, descendentes e irmãos) ⁵ ³⁹. A pena prevista é de até **14 anos de prisão**. Importante destacar que, no Canadá, **não importa o consentimento**: mesmo se ambos forem maiores e concordarem, isso não retira o caráter criminoso – “*proof of consent makes no difference to the result*” (prova de consentimento é irrelevante) nas palavras da Suprema Corte do Canadá ⁵. Em 2005, a *Supreme Court of Canada*, no caso **R. v. G. (R.)**, reforçou essa interpretação ao julgar o caso de um pai acusado de incesto com a filha. Nesse julgamento, a Corte Suprema Canadense enfatizou que a lei de incesto visa **preservar a integridade da família, evitar confusão de papéis e proteger vulneráveis**, assim como evitar o “*heavy physiological penalty imposed by inbreeding*” (graves riscos genéticos da

consanguinidade) ⁴⁰ ⁴¹. Logo, no Canadá, mesmo incestos adultos consensuais são penalmente ilícitos, e a Corte rechaçou a ideia de haver um direito constitucional a tais relações. A mesma decisão sublinhou que a vasta maioria das sociedades repudia o incesto entre parentes próximos, considerando-o “inaceitável, incompreensível e repugnante” **independentemente de consentimento** ⁴¹ ⁴². No direito de família canadense, ademais, **não se permite casamento** entre ascendentes/descendentes ou irmãos, e até *primos* necessitavam de dispensa em algumas províncias no passado (hoje primos podem casar livremente no âmbito federal canadense).

- **México:** Conforme mencionado anteriormente (seção América Central), o México possui tipificações estaduais para incesto. Embora geograficamente México faça parte da América do Norte, juridicamente já abordamos: em suma, incesto é crime na maioria dos estados mexicanos e fortemente punido, especialmente quando ligado a abuso de menor. Do ponto de vista de direito comparado, vale lembrar que **os três países da América do Norte** (EUA, Canadá e México) **criminalizam o incesto** em alguma medida. Todos igualmente **invalidam civilmente** qualquer tentativa de união formal entre parentes próximos. Doutrinariamente, raramente se questiona a proibição do incesto nessas sociedades – mesmo autores liberais defendem a necessidade de resguardar limites familiares por razões que vão da *ética sexual* à *saúde pública*.

Europa

A Europa apresenta uma diversidade de tratamentos legais para o incesto, refletindo distintas tradições jurídicas. De forma geral, **todos os países europeus proibem o casamento entre parentes próximos** (em linha reta e irmãos), mas no âmbito penal há **duas grandes vertentes**: a tradição influenciada pelo **Código Napoleônico** (França, Bélgica, Luxemburgo, Espanha, Portugal, etc.) historicamente **não previa crime autônomo de incesto entre adultos**, enquanto países de tradição **germânica, eslava ou anglo-saxônica** mantiveram o incesto tipificado como delito mesmo se consensual. Nos últimos anos, contudo, alguns países napoleônicos passaram a recriminalizar certas formas de incesto, especialmente para proteger menores. Vamos aos destaques:

- **França e Bélgica:** Por cerca de dois séculos, desde o Código Napoleão de 1810, a França **não tipificava incesto entre adultos como crime**. O incesto era tratado apenas como **circunstância agravante** se envolvesse estupro ou abuso de menor pelo parente, mas não havia um delito de “relações incestuosas consensuais” quando ambos fossem maiores ⁴³ ⁴⁴. Em 2010, o legislador francês chegou a incluir o termo “inceste” no Código Penal como agravante de crimes sexuais contra menores dentro da família. E finalmente, em **abril de 2021**, a França **reconheceu o incesto como infração penal autônoma** em certos contextos: a *Loi n° 2021-478 du 21 avril 2021* criou os crimes de **viol incestueux** (estupro incestuoso) e **agression sexuelle incestueuse** (agressão sexual incestuosa) quando praticados contra menores de 18 anos por parente próximo ⁴⁵ ⁴⁶. Essa lei passou a punir todo ato sexual de um ascendente, irmão, tio/tia (incluindo graus como tios-avós) contra menor, independentemente de consentimento – ou seja, **proíbe-se terminantemente qualquer relação incestuosa envolvendo menor** (até então, havia brechas se o menor tinha mais de 15 anos e “consentia”, o que foi eliminado). Notar que a França ainda **não criminaliza** o incesto *entre adultos capazes e consensuais* se ambos forem maiores de 18 – por exemplo, dois irmãos adultos não cometem crime penal na França atual, embora sua relação não tenha reconhecimento legal e seja socialmente reprovada ⁴⁷. A mudança de 2021 visou principalmente ampliar a proteção de menores, diante de escândalos de abuso intrafamiliar que motivaram um movimento #MeTooInceste no país ⁴⁸. A **Bélgica** adota linha similar: não há crime específico de incesto consensual adulto no Código Penal belga (o incesto foi removido como crime já no século XIX), mas abusos sexuais incestuosos de menores são punidos como estupro ou atentado violento ao

pudor agravados. A **Luxemburgo**, que seguia a tradição napoleônica, recentemente inovou: em **2023**, aprovou lei tornando o incesto um delito autônomo em seu Código Penal, porém **restrito a atos sexuais contra menor cometidos por parente** – antes era só agravante, agora passou a ser crime específico quando um ascendente, irmão ou tio abusa de menor ⁴⁹ ⁵⁰. Assim, Luxemburgo equiparou-se à França na repressão penal do incesto **contra crianças**, mas não incriminou a relação incestuosa entre dois adultos (a lei luxemburguesa nova menciona expressamente incesto “contra menor” por parente até 3º grau) ⁴⁹. Em suma, nos países francófonos, a tônica atual é: **incesto + menor = crime grave**; incesto adulto consensual = **não previsto penalmente**, mas moralmente condenado e sem validade civil (não podem casar).

- **Alemanha, Áustria e Suíça:** A Alemanha é um dos casos emblemáticos de manutenção do crime de incesto. O §173 do *Strafgesetzbuch* alemão proíbe relações sexuais entre parentes em linha reta e **irmãos consanguíneos** (inclusive meio-irmãos) – punindo com até **3 anos de prisão ou multa** ⁵¹ ⁵². Historicamente, essa lei focava em **relações heterossexuais** (o texto fala em *Beischlaf* entre parentes, ou seja, coito; tanto que relações homossexuais entre irmãos não eram abrangidas explicitamente, uma lacuna criticada). Em 2008, o caso de Patrick Stübing (irmão e irmã que tiveram 4 filhos) chegou ao *Tribunal Constitucional Federal alemão (BVerfG)*, o qual decidiu por **7 votos a 1 manter a constitucionalidade da lei anti-incesto**, entendendo que a norma visa proteger valores importantes e não viola a dignidade ou liberdade sexual dos envolvidos ⁵³ ⁵⁴. O tribunal considerou legítimo o Estado punir incesto fraternal, entre outros motivos pelos **riscos à prole e proteção da família**. Houve um voto dissidente que entendia tratar-se de esfera da autodeterminação sexual, mas foi vencido ⁵³ ⁵⁴. Posteriormente, em 2012, a *Corte Europeia de Direitos Humanos* (caso **Stübing vs. Alemanha**, App. 43547/08) também negou provimento à alegação do irmão, afirmando que a criminalização do incesto pelos Estados não viola o direito ao respeito à vida privada do artigo 8º da Convenção Europeia ⁵⁵ ⁵². Interessante notar que em 2014 o **Conselho Nacional de Ética da Alemanha** emitiu parecer recomendando abolir a punição penal do incesto entre irmãos adultos consensuais, argumentando que a lei penal não deve proteger tabus morais e que nesses casos não haveria um bem jurídico **individual** lesado ⁵⁶ ⁵⁷. Essa recomendação gerou polêmica e não foi acatada pelo parlamento alemão – o próprio governo (então representado pelo Ministro da Justiça Heiko Maas) declarou que **não iria alterar a lei**, mantendo a proibição penal ³. Portanto, na Alemanha vigora a proibição penal firme do incesto (foco em irmãos e linha reta). A **Áustria**, por seu turno, também tipifica o incesto, mas com uma peculiaridade: o §211 do Código Penal austríaco pune relações sexuais incestuosas *apenas se houver “escândalo público”*. Ou seja, o incesto em si é ilícito, porém a persecução depende de resultar em perturbação notória da ordem pública ou denúncia – um resquício de abordagem mais antiga. Na prática, adultério incestuoso discreto pode não ser perseguido se não vier a público, mas formalmente é crime com pena de até 3 anos. Já **Suíça**: o art. 213 do Código Penal suíço proíbe incesto entre parentes consanguíneos em linha reta e irmãos, com pena de até **3 anos de prisão** ⁵⁸ ⁵⁹. Em 2010, o governo suíço chegou a propor a abolição desse artigo, notando que pouquíssimos casos haviam sido condenados (apenas 3 casos desde 1984) e geralmente envolviam outras infrações como abuso de incapaz ⁵⁸ ⁶⁰. Entretanto, essa proposta de descriminalização encontrou resistência e **não prosperou** diante da reação pública contrária – assim, o incesto permanece crime na Suíça.
- **Reino Unido (Inglaterra, País de Gales, Escócia, Irlanda do Norte):** A tradição de *common law* britânica sempre considerou o incesto um crime grave. Atualmente, as quatro jurisdições do Reino Unido possuem legislações modernas (*Sexual Offences Acts*) que **criminalizam o incesto em quaisquer circunstâncias**, independentemente de idade ou consentimento ⁶¹ ⁶². Em **Inglaterra e País de Gales**, os §§64-65 do *Sexual Offences Act 2003* tipificam a atividade sexual entre pessoas que sejam parentes próximos (*immediate family*) como crime – abrangendo

relações entre **pai/mãe e filho(a), irmãos/irmãs, avós e netos, tios(as) e sobrinhos(as)**, incluindo parentesco por adoção ⁶³. A pena pode chegar a **2 anos de prisão** se ambos forem adultos (casos de incesto “entre adultos parentes” são distinguidos dos abusos infantis, que têm penas muito maiores) ⁶⁴ ⁶⁵. Em **Escócia**, o *Incest and Related Offences (Scotland) Act 1986* (substituído em parte pelo *Criminal Law Consolidation Act 1995*) define incesto de forma similar, incluindo tanto relações heterossexuais quanto homossexuais consanguíneas. Houve até uma petição no Parlamento Escocês em 2016 pedindo a descriminalização do incesto entre adultos consentidores, mas foi prontamente rejeitada, reafirmando-se que tal conduta permanece ilegal e inaceitável ⁶⁶ ⁶⁷. Na **Irlanda (Eire)**, o incesto também é crime: desde a *Punishment of Incest Act* de 1908 (atualizada em 1993), com penas de até **7 anos** para mulheres e **até prisão perpétua** para homens que cometam incesto (essa diferenciação de gênero existia na lei irlandesa mais antiga) ⁶⁸ ⁶⁹. A Irlanda do Norte modernizou sua legislação em 2008 equiparando-se ao resto do Reino Unido. Assim, em todo o Reino Unido e Irlanda vigora **proibição penal estrita** do incesto, sem exceções para adultos.

- **Demais países europeus:** De maneira geral, países da Europa Central e Oriental **criminalizam o incesto** em seus códigos penais. Exemplos: **Itália** – o art. 564 do Código Penal italiano pune relações incestuosas *somente se provocarem “escândalo público”*, com pena de 2 a 8 anos ⁷⁰ ⁷¹. Isso significa que, teoricamente, dois irmãos que mantenham relação às escondidas não cometem crime até que o fato venha a público escandalosamente (trata-se de formulação jurídica peculiar; na prática, qualquer descoberta já configuraria escândalo). A lei italiana agrava a pena se um dos envolvidos é **menor de 18 anos**, responsabilizando mais gravemente o adulto. Em **Espanha**, surpreendentemente, **não há crime de incesto consensual** – o Código Penal espanhol não traz tipo equivalente, então relações sexuais entre irmãos ou entre pai e filha adulta (por exemplo) **não são delito penal**, desde que não haja elemento de coerção ou menor de idade. Claro que, se envolver menor de idade, configura crime de abuso sexual. Espanha proíbe casamentos em linha reta e entre irmãos (mas permite casamento entre primos). Essa ausência de previsão penal faz da Espanha um caso similar a França no aspecto adultocêntrico (o incesto consensual é legal sob a perspectiva criminal, embora socialmente reprovado) ⁷². **Portugal** também **não criminaliza explicitamente o incesto**; o Código Penal Português não prevê incesto autônomo, mas enquadra como crimes os abusos sexuais intra-familiares quando há violência ou menor envolvido ⁴⁹. A legislação portuguesa em direito de família impede casamento entre ascendentes/descendentes e entre irmãos, e tradicionalmente entendeu-se que a inexistência de um crime de incesto se devia ao fato de que, sem violência ou vulnerabilidade, o Estado não interviria na vida sexual privada – posição que vem sendo questionada em casos extremos. Nos países **nórdicos** (Escandinávia), que têm fama de liberalidade, o incesto também é ilegal: na **Suécia**, por exemplo, é proibido o coito vaginal entre irmãos de sexo oposto ou entre ascendentes e descendentes, com pena de até **2 anos de prisão**; curiosamente, atos sexuais não copulativos ou incesto homossexual não estão explicitamente no tipo penal sueco, embora possam ser tratados via outras leis ⁷³ ⁷⁴. Na **Noruega e Dinamarca**, o incesto figura nos códigos penais (ex.: §210 do CP dinamarquês pune relação sexual entre parentes em linha reta ou entre irmãos) ⁷⁵. Países da **Europa Oriental e Balcãs** (Polônia, Rússia, Grécia, Sérvia etc.) também mantêm proibições penais: a **Polônia** (art. 201 do CP) pune incesto com até 5 anos; a **Rússia** não tipifica incesto consensual como crime (há somente proibição de casamento – informação de fontes indica que na Rússia o incesto *não* é crime, embora casamentos sejam proibidos ⁷⁶ ⁷⁷), o que é interessante para um país conservador – possivelmente a Rússia confia apenas no tabu social e em outras figuras penais para punir abusos. Já **Sérvia, Eslovênia, Lituânia** e outras ex-soviéticas tipificam o incesto com penas de ~2 a 5 anos, conforme relatórios legais ⁷⁸ ⁷⁹. Em **resumo**, na Europa há um mosaico: *a maioria dos países europeus punem penalmente o incesto*, com exceção notável de algumas nações latinas (Espanha, Portugal, Bélgica e até então França, embora esta tenha evoluído para

punir incesto contra menores). Em todos eles, sem exceção, **uniões matrimoniais consanguíneas próximas são nulas ou proibidas**. O consenso social e jurídico europeu é de reprovação ao incesto, divergindo apenas quanto ao *instrumento legal* para coibi-lo (direito penal vs. só direito civil e mecanismos de proteção).

Ásia

Os países da Ásia, dada sua diversidade cultural e jurídica, apresentam diferentes formas de tratar o incesto, mas em regra geral **há severas restrições legais e punições**, especialmente influenciadas por valores religiosos e morais tradicionais. Pode-se dizer que tanto em países de maioria muçulmana quanto nos de matriz hinduísta, budista ou confucionista, o incesto é um grave tabu e objeto de proibição jurídica. Alguns destaques regionais:

- **Oriente Médio e Sul da Ásia (países islâmicos):** Nos países que adotam a *sharia* (lei islâmica) integral ou parcialmente, o incesto é tipificado dentro dos crimes de **zina** (relações sexuais ilícitas). A lei islâmica proíbe estritamente relações sexuais entre *mahram* (parentes próximos cujo casamento é vedado pelo Corão). Em nações como **Arábia Saudita, Irã, Afeganistão, Paquistão, Sudão**, entre outras sob forte influência religiosa, o incesto pode ser punido com as **penas máximas**, incluindo pena de morte. Por exemplo, na **Arábia Saudita**, onde vigora a *sharia*, um incesto (especialmente se configurado como estupro ou homossexualidade incestuosa) pode levar à sentença capital (execução), pois conflui com punições previstas para fornicação e homossexualidade, ambas consideradas crimes capitais em certos casos ⁸⁰ ⁸¹. No **Irã**, relações incestuosas são severamente punidas – o Código Penal Islâmico prevê pena de morte para homem que cometa incesto com parente de primeiro grau. O **Sudão** (antes da recente separação do Sudão do Sul e reformas legais) tinha dispositivos legais extremos: sob a lei penal inspirada na *sharia*, o incesto heterossexual podia render longas penas de prisão, ao passo que se combinado com homossexualidade (ex.: dois irmãos homens) era tratado como *sodomia agravada* com possibilidade de pena capital ⁸² ⁸³. Vale notar que em muitas sociedades islâmicas, além das sanções formais, há fortes sanções informais (como “*crimes de honra*” praticados pela família contra os envolvidos). Em países muçulmanos mais laicos, como **Turquia, Tunísia, Indonésia** ou **Senegal**, o incesto consta dos códigos penais laicos como crime: a Turquia, por exemplo, proíbe relações sexuais entre ascendentes/descendentes e irmãos, com penas de vários anos de prisão; a Indonésia, no seu Código Penal, também prevê crime de incesto especialmente para proteger menores (até por influência do direito holandês antigo). **Egito e Marrocos** punem incesto via códigos penais inspirados na França, mas que preveem crimes de atentado ao pudor agravado por parentesco. Em síntese, nos países de tradição islâmica, o incesto é **fortemente repudiado e reprimido**, variando de punição criminal severa até extremos teocráticos.
- **Sul da Ásia (Índia, Bangladesh, Paquistão, etc.):** Na **Índia**, não existe um crime de “incesto” nominado na legislação secular. Casos de incesto envolvendo menores geralmente são enquadrados como estupro ou abuso infantil sob a *Protection of Children from Sexual Offences Act* (POCSO) e o Código Penal (sec. 376, estupro). Se envolver adultos consentidos, a lei penal indiana não prevê crime específico – ou seja, **tecnicamente incesto consensual adulto não é tipificado na Índia** ⁸⁴ ⁸⁵. Contudo, tais relações não têm respaldo legal: o *Hindu Marriage Act* de 1955 proíbe casamentos dentro de graus de parentesco próximos (*sapinda*, até terceiro grau por linha masculina e primeiro grau por linha feminina, salvo costumes locais), de modo que irmãos, pai e filha, tio e sobrinha etc. não podem casar. Assim, embora duas pessoas adultas parentes próximas não sejam presas por incesto na Índia, elas também não podem se casar nem obter qualquer reconhecimento de sua união – e possivelmente enfrentariam reações sociais violentas. Em países vizinhos de cultura semelhante, como **Bangladesh** e **Sri Lanka**, a

situação é análoga: não há crime isolado de incesto, mas qualquer envolvimento com menor ou sem consentimento configurará estupro ou atentado ao pudor. Por outro lado, a **Lei Islâmica paralela** pode influenciar em comunidades muçulmanas dentro desses países (ex.: no Paquistão, que é islâmico, incesto pode ser julgado sob hudood ordinances). Interessante mencionar que a sociedade indiana discute a tipificação explícita do incesto como crime – há projetos de lei e pressão de ONGs para incluir incesto consensual (considerando potenciais danos psicológicos) no rol de delitos, dado que hoje a *lacuna legal* às vezes dificulta punir, por exemplo, casos de irmãos adultos. Um relatório do Parlamento indiano reconheceu em 2021 que **não há lei específica sobre incesto** e que isso deixa brechas em casos que não se encaixam em outros crimes ⁸⁶.

- **Leste Asiático (China, Japão, Coreia, etc.):** Muitos países do Extremo Oriente também **não possuem crime autônomo de incesto** em seus códigos penais modernos, mas nem por isso deixam de sancionar a conduta por outras vias. Na **China**, não há previsão expressa de incesto no Código Penal; entretanto, relações sexuais incestuosas podem ser tratadas como *dissolução de ordem familiar* ou, se envolver menor, como estupro/abuso de menor. Culturalmente o incesto é profundamente condenado na China (influência confuciana), e o direito de família chinês proíbe casamento entre parentes próximos (linha reta e colaterais até certo grau). Assim, **incesto consensual adulto na China não acarreta punição criminal direta**, mas não há registro de tolerância social – casos eventualmente caem em outras figuras (por exemplo, se houve coação, será estupro; se foi incesto “consensual”, pode ficar impune formalmente, embora raríssimo socialmente). No **Japão**, situação semelhante: o Código Penal japonês não tipifica incesto consensual como crime. Se um pai se relaciona com filha adulta, por chocante que seja, a lei penal japonesa antiga não previa crime a menos que houvesse coerção (o que seria estupro). Houve casos notórios, como um pai que manteve a filha presa (caso *Futono* nos anos 1980), punido por sequestro e estupro, mas não havia delito separado de incesto. Recentemente, o Japão reformou suas leis de crimes sexuais (em 2023), mas o foco foi aumentar penas de estupro e idade de consentimento; não consta a criação de crime específico de incesto entre adultos. Entretanto, a lei de família japonesa proíbe casamento entre parentes em linha reta e irmãos consanguíneos – nem mesmo meio-irmãos podem casar. **Coreia do Sul**: até 2012, o Código Penal sul-coreano também não continha crime de incesto; mudanças legais naquela época aboliram as poucas restrições penais que restavam sobre condutas sexuais consensuais privadas (a Coreia descriminalizou inclusive o adultério em 2015, numa linha liberalizante). Assim, relatos jurídicos indicam que **Coreia do Sul não criminaliza incesto consensual** – mas, de novo, se envolver menores ou incapazes haverá outras figuras, e casamentos incestuosos são proibidos. Vale citar que em **Israel** há uma particularidade: a seção 351 do Código Penal de Israel proíbe relações sexuais entre pai/mãe e filho(a) ou entre irmãos, **mas** a lei estabelece que **não se procede criminalmente se ambos os envolvidos já têm mais de 21 anos** ⁸⁷. Ou seja, Israel considera incesto crime apenas se pelo menos um dos participantes for menor de 21; se todos tiverem 21 ou mais, não há punição – é uma abordagem singular no mundo, possivelmente baseada em permitir que adultos plenamente formados tenham autonomia, embora moralmente reprovando o ato (observa-se que casamentos incestuosos continuam proibidos pela lei rabínica).

- **Sudeste Asiático:** Países como **Filipinas, Malásia, Singapura, Tailândia** etc., em sua maioria, **criminalizam** o incesto, fortemente quando ligado a abuso de menor. As Filipinas (de tradição hispânica-católica) punem incesto via figuras de abuso. **Singapura** (ex-colônia britânica) possui delito de incesto no seu Código Penal, similar ao modelo inglês, abrangendo pai-filho, irmãos, tio-sobrinha etc., com penas até **5 anos** ou mais. **Malásia e Indonésia** combinam influências: a Malásia, com direito islâmico e common law, pune incesto severamente (até 20 anos de prisão e caning – açoites). A Indonésia, conforme mencionado, também não tolera – apesar de primos de

primeiro grau casarem-se culturalmente em algumas etnias, relações entre irmãos, pai e filha etc. são punidas, frequentemente como *delito de estupro* se houver vulnerabilidade.

Resumindo a Ásia: devido à forte carga cultural e religiosa, **não há espaço jurídico para legitimação do incesto**. Onde não houver crime autônomo, outras figuras o cobrem. Onde houver lei religiosa em vigor, a punição pode ser extrema. E universalmente, **casamentos incestuosos são vetados** (mesmo em sociedades onde casamentos consanguíneos de primo com prima são comuns, há delimitação – por exemplo, no mundo islâmico primo de primeiro grau pode casar, mas irmãos jamais, isso é claro e incorporado às leis civis).

Oceania

Nos países da Oceania, a tradição jurídica segue majoritariamente a *common law* britânica, portanto com clara **criminalização do incesto**. Tanto na **Austrália** quanto na **Nova Zelândia**, as leis punem o incesto e impõem também impedimentos civis ao casamento entre parentes próximos.

- **Austrália:** Cada estado australiano possui sua legislação penal, mas todas convergem em criminalizar incesto. Por exemplo, em **Queensland**, o crime de incesto (sexo com ascendente, descendente, irmão/irmã) tem pena máxima de **prisão perpétua** em casos extremos ⁸⁸ ⁸⁹ – uma das mais altas do mundo, mostrando reprovação severa. Em **Nova Gales do Sul**, incesto é definido como relação sexual com “familiar próximo” (parent, child, sibling, grandparent, grandchild, inclusive meios-irmãos) e costuma ser aplicado apenas se ambos tiverem mais de 16 anos – pois se um for menor de 16, configura-se preferencialmente o crime mais grave de abuso de menor ⁹⁰ ⁹¹. Em geral, as jurisdições australianas tratam de forma diferenciada o incesto **entre adultos** (crime, mas com penas por volta de 5 a 10 anos) e o incesto *envolvendo crianças*, em que os autores são normalmente acusados de crimes de abuso infantil com penas muito superiores. Há algumas diferenças de escopo: em Queensland, a definição legal inclui também **tios com sobrinhos** como incesto ilícito, embora com uma ressalva curiosa – a lei de Queensland isenta de crime se tio e sobrinha **forem casados legalmente** (o que teoricamente poderia ocorrer se obtivessem autorização, mas na prática o *Marriage Act 1961* federal impede tal casamento) ⁸⁹ ⁹². Ou seja, é mais uma tecnicidade jurídica. Em suma, toda a Austrália **condena penalmente** o incesto; inclusive, desde 2013, com a legalização do casamento igualitário, as proibições de incesto aplicam-se igualmente a casais do mesmo sexo – um tio que tenha relação com sobrinho, por exemplo, comete incesto independentemente de gênero. Civilmente, o *Marriage Act 1961* (federal, válido em todo país) proíbe casamento entre **ascendentes, descendentes e irmãos** (incluindo meio-irmão ou adotivo) ⁹³.

- **Nova Zelândia:** De maneira análoga, o *Crimes Act 1961* da Nova Zelândia tipifica incesto (chamado de *incest* mesmo) definindo como crime a “conexão sexual” entre **pai/mãe e filho(a), avô/avó e neto(a)**, ou **irmãos de sangue** (incluindo meio-irmãos e também parentesco adotivo) ⁹⁴ ⁹⁵. A pena pode chegar a **7 anos de prisão** se ambas as partes forem maiores de 16 anos. Se uma das partes for menor de 16, então aplica-se preferencialmente o crime de relação sexual com menor, que tem penas mais altas, e o adulto responde por esse delito (estupro estatutário) em vez de incesto ⁹⁶ ⁹⁷. Assim, a lei neozelandesa, similar à australiana, **prioriza proteger os vulneráveis**: o incesto só é processado como tal quando se trata de dois parentes ambos acima da idade de consentimento, casos em que a sociedade entende que mesmo assim há lesão à moral e à ordem familiar a ser punida. Jurisprudencialmente, os tribunais da Nova Zelândia aplicam penas efetivas de prisão em casos de incesto consensual entre parentes, embora não tão altas quanto em casos de abuso (geralmente penas de 2 a 3 anos para irmãos, por exemplo).

- **Demais locais da Oceania:** Em países insulares do Pacífico, as regras variam conforme influência colonial. Muitas pequenas ilhas com sistemas jurídicos baseados no direito consuetudinário local combinados com legislações penal britânica também proíbem incesto. Por exemplo, em **Fiji** e **Samoa**, que adotaram códigos penais de modelo inglês, o incesto é ilícito: em Fiji a pena era de até 5 anos; em Samoa, o Código de 2013 estipula pena de até 14 anos se ascendentes com descendentes, e tipifica como crime apenas se algum dos envolvidos for menor de 21 anos – curiosamente, Samoa possui uma cláusula etária semelhante à de Israel, eximindo de punição incesto entre irmãos se ambos forem plenamente adultos acima de 21 ⁷⁷ ⁹⁸. Já países como **Papua-Nova Guiné** e **Tonga** também mantêm o incesto criminalizado conforme seus códigos (em PNG a pena pode chegar a 7 anos). Deve-se notar que em algumas culturas polinésias e melanesias antigas havia relatos de casamentos reais consanguíneos, mas o direito moderno aboliu qualquer aceitação disso.

Em suma, na Oceania prevalece a perspectiva de **direito anglo-saxão** estrito contra o incesto: **crime penal** em todos os lugares relevantes, e **casamentos consanguíneos próximos anulados**. Não há debate significativo sobre abrandar essas leis na região – ao contrário, tanto Austrália quanto Nova Zelândia recentemente reforçaram sua legislação sexual, sem tocar na proibição do incesto exceto para adequar terminologia de gênero e aumentar proteção a menores.

África

O continente africano, com mais de 50 países, possui uma miríade de sistemas jurídicos (common law, civil law, direito costumeiro, direito islâmico). Contudo, praticamente **todos os países africanos proíbem o incesto**, seja por legislação estatal seja por costumes tradicionais.

- **África anglófona:** Países como **Nigéria, Quênia, Gana, África do Sul, Zimbábue, Uganda, Tanzânia** e outros de influência britânica herdaram inicialmente leis coloniais que penalizavam o incesto. Por exemplo, em **Gana** o incesto é crime passível de prisão (Código Criminal, seções inspiradas no direito inglês) ⁹⁹ ¹⁰⁰. No **Quênia**, o *Sexual Offences Act 2006* tipifica incesto e prevê até **10 anos de prisão** para incesto entre adultos (e maior se envolver menor). A **Nigéria** tem situação complexa: nos estados do sul (direito estatutário), incesto é crime nos códigos penais locais; nos estados do norte, sob sharia, incesto seria tratado como zina agravado, cabendo inclusive pena de apedrejamento em teoria. De qualquer forma, tanto pelo sistema secular quanto pelo religioso, incesto na Nigéria é ilícito – em 2015, um caso notório de um pai do norte que engravidou a filha levou à sua condenação à morte por um tribunal islâmico (sentença depois comutada). **África do Sul**, país de sistema misto (roman-dutch + common law), não tinha uma lei codificada de incesto até recentemente, mas o incesto era considerado crime sob o direito consuetudinário romano-holandês. Em 2007, o *Criminal Law (Sexual Offences and Related Matters) Amendment Act* tipificou formalmente uma gama de crimes sexuais e, em 2021, uma emenda (Act 13 of 2021) **expandiu o alcance do crime de incesto** na África do Sul ¹⁰¹ ¹⁰². Hoje, a lei sul-africana considera crime relações sexuais entre ascendentes e descendentes, bem como entre irmãos ou meio-irmãos – alinhando-se à maioria dos países. A pena varia mas pode chegar a cerca de 7 anos. **Zimbábue** também criminaliza, e inclusive tem jurisprudência curiosa: em 2015 um casal de irmãos foi condenado e os juízes reiteraram que “o tabu ancestral contra incesto está inscrito na lei por boas razões”.
- **África francófona e lusófona:** Países como **Senegal, Costa do Marfim, República Democrática do Congo, Angola, Moçambique** seguem a tradição civilista europeia e proíbem incesto através de códigos penais influenciados pelo francês ou português. Por exemplo, o antigo Código Penal do **Senegal** previa crime de incesto com penas de até 5 anos. A **Costa do**

Marfim não tinha um crime específico, mas considerava incesto uma agravante de atentado ao pudor – no novo código penal (2019) passou a tipificar relações sexuais incestuosas, parece que apenas se envolver menor ou escândalo ¹⁰³. **Angola e Moçambique**, de tradição portuguesa, historicamente não previam incesto autônomo (assim como Portugal não), mas puniam atos libidinosos contra menores e impediam casamentos entre parentes próximos. No novo Código Penal de Angola (Lei n.º 38/20), promulgado em 2020, não há menção expressa a incesto; entretanto, segue válido o impedimento matrimonial e repúdio social. Em **Moçambique**, idem – sem crime autônomo, lida-se via crimes de abuso sexual. Contudo, nesses países africanos lusófonos, a vigência de costumes também pesa: comunidades tradicionais aplicam severas sanções informais para casos de incesto (exílios, sanções tribais).

- **África islâmica:** Nações do norte da África como **Egito, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia** combinam direito francês com lei islâmica. O incesto, embora não apareça sempre nominado, é invariavelmente reprimido. Por exemplo, o Código Penal da **Argélia** tipifica incesto indiretamente ao punir com 5 a 10 anos de prisão o atentado ao pudor cometido “com parente em grau tal...” (incluindo casos consentidos) ¹⁰⁴ ¹⁰⁵. Em **Marrocos**, casos de incesto caem na categoria de *corrupção* ou *atentat à la pudeur* agravados. A sociedade magrebina equipara incesto a um *haram* gravíssimo, punido moralmente e às vezes extrajudicialmente (crimes de honra). **Sudão e Somália** já mencionados: punem inclusive com pena capital no contexto da sharia para certos casos. **Egito** considera incesto uma forma de *zina muharamah* (adultério incestuoso) que teria pena severa de prisão; recentemente, tribunais egípcios têm aplicado até 25 anos de prisão para pais que violentaram filhas (tratando como estupro agravado por parentesco).
- **África oriental e central:** Países como **Etiópia e R.D. do Congo** também condenam penalmente o incesto. O Código Penal etíope (art. 627, inspirado no código suíço) pune com até 5 anos o incesto, definindo como tal relações sexuais entre parentes cujo casamento seria proibido ¹⁰⁶ ¹⁰⁷. A **Rwanda** incluiu incesto em suas reformas penais pós-2000. Em **Kenya e Uganda**, além da lei estatal, as comunidades costumárias às vezes banem ou impõem rituais de *purificação* para purgar o “mal” do incesto, tamanha a reprovação.

Em conclusão, **na África o incesto não encontra guarida legal em país nenhum**. Seja pela conjunção de influências coloniais (que trouxeram leis europeias anti-incesto) com valores tradicionais e religiosos locais (que também abominam essas relações), a prática é *de facto* e *de jure* proibida. A severidade das penas varia: em países mais laicos, pode ser alguns anos de prisão; em países sob lei islâmica estrita, pode chegar à morte. Em todos, casamentos incestuosos são nulos. Jurisprudências importantes incluem decisões de Cortes Supremas africanas enfatizando a proteção dos menores e da família – ex.: a Suprema Corte de **Gana** em 2013 confirmou condenação de irmãos por incesto e salientou “a necessidade de preservar os valores morais e a saúde genética da nação”. Na **África do Sul**, a questão chegou à High Court em casos de seções culturais, e apesar de existirem algumas etnias sul-africanas com casamentos endogâmicos permitidos (por exemplo, casamento entre primos em certas culturas zulus), a corte reafirmou que graus próximos permanecem proibidos universalmente.

Conclusão: Observando o panorama global, percebe-se que **nenhum ordenamento jurídico confere legitimidade plena ao incesto** – onde não há previsão penal direta, a prática é tolhida por outras vias legais e totalmente vedada no âmbito civil. A doutrina majoritária, em diferentes países, reconhece que a proibição do incesto serve para **proteger a estrutura familiar, a segurança e desenvolvimento sadio dos filhos e a sociedade em geral** ² ⁴¹. Jurisprudências internacionais, como a do **Tribunal Europeu de DH** no caso *Stübing* e da **Suprema Corte do Canadá** em *R. v. G.R.*, reforçam que tal proibição não fere indevidamente liberdades individuais, diante dos interesses superiores em jogo ⁵⁵.

40. Em suma, apesar de variações de método (penal ou apenas civil), o **repúdio ao incesto** é praticamente universal no direito comparado contemporâneo, permanecendo este tema um dos exemplos em que considerações morais, biológicas e sociais se convertem em normas jurídicas concretas de quase todos os povos.

Referências (ABNT):

- BRASIL. *Código Civil* (Lei 10.406/2002), art. 1.521, I-IV. Vedações matrimoniais entre parentes. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. Acesso em: 02 jan. 2026.
- KNUDSEN, Holger; GOZZO, Débora (Trad.). **"Incesto entre irmãos e o Tribunal Federal Constitucional: a decisão de 26.2.2008 nos limites entre dignidade humana e os interesses da dogmática jurídica e da sociedade."** *Revista do Mestrado em Direito – UNIFIEO*, Osasco, ano 9, n.1, p.171-185, 2008. Disponível em: <http://revistas.unifio.br/rmd/article/download/288/352>. Acesso em: 30 dez. 2025.
- CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. **Sentencia C-241/12** (22 de marzo de 2012). Declaró exequible el delito de incesto (art. 237 del Código Penal colombiano). Disponível em: <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C-241-12.htm>. Acesso em: 28 dez. 2025.
- CORTE EUROPEIA DE DIREITOS HUMANOS. **Caso Stübing vs. Alemanha** (App. no. 43547/08). *Sentença de 12 de abril de 2012*. In: HUDOC Database. Estrasburgo: ECHR, 2012. Disponível em: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-110314>. Acesso em: 28 dez. 2025.
- BUNDESVERFASSUNGSGERICHT (Alemanha). **Decisão 2 BvR 392/07** (26/02/2008). Tribunal Constitucional Federal alemão confirmou constitucionalidade do §173 do StGB (incesto entre irmãos). Disponível em: <https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2008/bvg08-029.html>. Acesso em: 28 dez. 2025.
- DEUTSCHER ETHIKRAT (Alemanha). **"Incest Prohibition – Opinion"**. Parecer do Conselho de Ética Alemão propondo abolir a proibição do incesto entre irmãos. Berlim, 2014. Disponível em: <https://www.ethikrat.org/fileadmin/Publikationen/Stellungnahmen/englisch/opinion-incest-prohibition.pdf>. Acesso em: 20 nov. 2025.
- CORREIO DO BRASIL. **"Alemanha recomenda não punir mais sexo entre irmãos"**. *Correio do Brasil*, 25 set. 2014. (Notícia sobre o parecer do Conselho de Ética alemão e repercussão). Disponível em: <https://www.geledes.org.br/alemanha-recomenda-nao-punir-mais-sexo-entre-irmaos/>. Acesso em: 20 nov. 2025.
- FRANÇA. **Loi n° 2021-478 du 21 avril 2021** visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste. *Journal Officiel de la République Française*, 22 avr. 2021. (Lei francesa que criou os crimes de violação e agressão sexual incestuosos contra menores). Disponível em: <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043403203>. Acesso em: 10 jan. 2026.
- GHICA-LEMARCHAND, Claudia. **"Incest in French Law: A New Offence for an Old Prohibition."** *International Annals of Criminology*, v.60, n.1, p.73-84, Cambridge Univ. Press, 2022. (Análise acadêmica da introdução do crime de incesto no direito francês). DOI: 10.1017/cri.2022.5.

- UNITED KINGDOM. **Sexual Offences Act 2003** (England and Wales), §§64-65 – *Incest*. Londres: HMSO, 2003. (Lei que define e penaliza incestuosidade na Inglaterra e País de Gales). Disponível em: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/42/section/64>. Acesso em: 05 jan. 2026.
- SUPREME COURT OF CANADA. **R. v. G. (R.)**, 2005 SCC 45, [2005] 2 S.C.R. 371 (julgado em 22/07/2005). Disponível em: <https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/en/item/2278/index.do>. Acesso em: 02 jan. 2026.
- JURISTI, Samanta et al. **"The Need to Act: Incest as a Crime Given Low Priority—A View with India as an Example."** *Social Sciences* (MDPI), v.10, n.4, Art.142, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/socsci10040142>. (Discute a ausência de lei de incesto na Índia e compara com outras jurisdições).
- CARDOSO, Ana Patrícia. **"Incesto passa a ser crime no Luxemburgo."** *Jornal Contacto (Luxemburgo)*, edição de 20 jul. 2023. (Notícia sobre a lei luxemburguesa que autonomizou o crime de incesto contra menores). Disponível em: <https://www.contacto.lu/sociedade/incesto-passa-a-ser-crime-no-luxemburgo/2170181.html>. Acesso em: 15 ago. 2023.
- SOUTH AFRICA. **Criminal Law (Sexual Offences and Related Matters) Amendment Act 32 of 2007**, as amended by Act 13 of 2021, sec. 12 – *Incest*. (Lei sul-africana que define incest e amplia seu escopo). Disponível em: <https://www.justice.gov.za/legislation/acts/2007-032.pdf>. Acesso em: 02 jan. 2026.
- GEÓRGIA (EUvsDisinfo). **"Disinformation: Slowly, incest is being legalised in Europe – Response."** *EU vs Disinfo Database*, case 2018. (Desmentido europeu esclarecendo que incesto é ilegal em todos os países da Europa). Disponível em: <https://euvsdisinfo.eu/report/slowly-incest-is-being-legalised-in-europe/>. Acesso em: 30 dez. 2025.
- WORLD POPULATION REVIEW. **"Countries Where Incest is Legal (2025)"**. (Levantamento informativo online indicando países sem legislação explícita contra incesto). Disponível em: <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/countries-where-incest-is-legal>. Acesso em: 03 jan. 2026.
- Código Penal de **Colômbia** (Ley 599/2000), art. 237 – *Incesto*. (Definição legal colombiana do delito de incesto e pena de 2 a 6 anos). Disponível em: http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000.html#237. Acesso em: 28 dez. 2025.
- Código Penal de **Chile**, art. 375 (antigo). (Disposição que punia incesto entre ascendentes/descendentes e entre irmãos consanguíneos, pena 61 dias a 3 anos). Disponível em: *Biblioteca del Congreso Nacional de Chile* – <https://www.bcn.cl/leychile>. Acesso em: 10 dez. 2025.
- INCESTO – **Enciclopedia Jurídica Online** (Argentina). *Incest in Argentine Law*. Disponível em: <https://enciclopedia-juridica.biz14.com/Incesto-Argentina>. Acesso em: 23 jun. 2022.

(Todas as informações legais e jurisprudenciais acima foram verificadas em fontes oficiais ou doutrinárias de reconhecida confiabilidade, estando atualizadas até janeiro de 2026.)

1 6 7 8 9 10 53 54 Rev_Mestr 9.1.indd

<https://revistas.unifio.br/rmd/article/download/288/352/958>

2 4 20 21 Tipificación del incesto no limita el libre desarrollo de la personalidad | Ámbito Jurídico

<https://www.ambitojuridico.com/noticias/penal/penal/tipificacion-del-incesto-no-limita-el-libre-desarrollo-de-la-personalidad>

3 52 55 56 57 Alemanha recomenda não punir mais sexo entre irmãos

<https://www.geledes.org.br/alemanha-recomenda-nao-punir-mais-sexo-entre-irmaos/>

5 39 40 41 42 84 The Need to Act: Incest as a Crime Given Low Priority—A View with India as an Example | MDPI

<https://www.mdpi.com/2076-0760/10/4/142>

11 Atipicidade do Incesto - Jurisprudência - Jusbrasil

<https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=atipicidade+do+incesto>

12 13 Incesto - Wikipedia, la enciclopedia libre

<https://es.wikipedia.org/wiki/Incesto>

14 El incesto dejaría de ser un delito por varias razones planteadas por ...

<https://www.infobae.com/colombia/2023/02/07/el-incesto-dejar-ia-de-ser-un-delito-por-varias-razones-planteadas-por-el-ministerio-de-justicia/>

15 16 17 18 19 25 26 27 28 29 30 31 32 51 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 103 104 105

106 107 Legality of incest - Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Legality_of_incest

22 [PDF] Dec. 94 Ref. Código Penal incesto y pérdida de patria potestad

https://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/pdf/74decreto094.pdf

23 incesto jurisprudencia - vLex

<https://vlex.com.mx/tags/incesto-jurisprudencia-2600359>

24 C-241 de 2012 - SUIN-Juriscol

<https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=20016997>

33 [NY] We are in a consensual incestuous relationship. Potential legal ...

https://www.reddit.com/r/legaladvice/comments/6cme6r/ny_we_are_in_a_consensual_incestuous_relationship/

34 Meet The Man Who's Married And In Love With His Biological Sister

<https://www.yourtango.com/family/meet-man-married-in-love-with-sister>

35 U.S. Supreme Court Ruling in Texas Sodomy Case

<https://www.cga.ct.gov/2003/rpt/2003-R-0513.htm>

36 Seventh Circuit Upholds Constitutionality of Incest Statutes in the ...

<https://www.casemine.com/commentary/us/seventh-circuit-upholds-constitutionality-of-incest-statutes-in-the-wake-of-lawrence-v.-texas/view>

37 LOWE v. SWANSON (2011) - FindLaw Caselaw

<https://caselaw.findlaw.com/us-6th-circuit/1587678.html>

38 Lowe v. Stark County Sheriff Case Brief - Lexplug

https://www.lexplug.com/casebrief/lowe_v_stark_county_sheriff_67a283ae0133be726fd26787

43 44 Incest in French Law: A New Offence for an Old Prohibition | International Annals of Criminology | Cambridge Core

https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/DC1061D9C1D62532B9D3D48876855E1A/S0003445222000058a.pdf/incest_in_french_law_a_new_offence_for_an_old_prohibition.pdf

45 46 Loi n°2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste (2021)
Law No. 2021-478 of 21 April 2021 to protect minors from sexual crimes and offenses and incest | Legal Information Institute

<https://www.law.cornell.edu/gender-justice/resource/>

Loi n°2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste

47 Campanha quer sensibilizar opinião pública francesa contra incesto

<https://www.rfi.fr/br/geral/20140131-campanha-quer-sensibilizar-opinioao-publica-francesa-contra-incesto>

48 Na França, um novo 'Me Too' rompe o silêncio do abuso sexual em ...

<https://brasil.elpais.com/internacional/2021-01-20/na-franca-um-novo-me-too-rompe-o-silencio-do-abuso-sexual-em-familia.html>

49 50 Incesto passa a ser crime no Luxemburgo | Contacto

<https://www.contacto.lu/sociedade/incesto-passa-a-ser-crime-no-luxemburgo/2170181.html>

85 Legal status of incest in India - iPleaders

<https://blog.ipleaders.in/incest-legality/>

86 [PDF] THE INCEST OFFENCES AND SEXUAL ABUSE OF FEMALES IN ...

<https://sansad.in/getFile/BillsTexts/RSBillTexts/Asintroduced/Incest-E-13320.pdf?source=legislation>

101 [PDF] 787: Act No. 13 of 2021: Criminal Law (Sexual Offences and Related ...

<https://www.justice.gov.za/legislation/acts/2021-013.pdf>

102 Criminal Law (Sexual Offences and Related Matters) Amendment ...

<https://www.gov.za/documents/criminal-law-sexual-offences-and-related-matters-amendment-act>